

1503471-76.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sirley Claus Prado Tonello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503471-76.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503471-76.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040356/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 22970339 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2040356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO MORENO TOLEDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dr^a. Sirley Claus Prado Tonello

Vistos.

REGINALDO MORENO TOLEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, pois, segundo a denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 08h55, no ponto de ônibus situado na Rua Alberto Astori, altura do número 71, São Paulo/SP, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, um aparelho celular Samsung, modelo Galaxy A10, avaliado em R\$ 1.400,00, de propriedade de Andrea Cristina de Souza. O acusado foi preso em flagrante delito em 11 de fevereiro de 2022 (fl.04). A prisão foi convertida em preventiva em decisão de fls. 68/70. A denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2022 (fl.88), o acusado foi citado (fl.92) e apresentou resposta à acusação (fl.97). O recebimento da denúncia foi mantido à fl.98. Após disponibilização de data pelo Deecrim foi designada audiência de instrução,

interrogatório, debates e julgamento (fl.101).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates orais, o representante do Ministério Público, entendendo comprovados os fatos descritos na denúncia, pugnou pela total procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, em memoriais escritos, suscitou a inépcia da inicial, em razão da indicação errônea do endereço dos fatos. No mérito, pugnou pela absolvição, a alegar a inconsistência e insuficiência da prova acusatória, em especial diante da ausência de testemunhas alheias aos quadros policiais, bem como por não ter sido localizada a faca supostamente utilizada pelo réu (fls. 134/137).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, afasto a preliminar de inépcia da denúncia formulada pela Defesa. A indicação equivocada do endereço onde ocorreu a abordagem da vítima consistiu em evidente erro material, decorrente do fato de ter sido o réu preso em sua própria residência. Contudo, não houve qualquer prejuízo ao réu em razão do erro, tendo sido exercido plenamente o seu direito à Defesa.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 14/18), auto de exibição e apreensão (fls. 20, 21/22), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria igualmente é certa e pode ser comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl.04), pelo auto de reconhecimento (fl.19), pelo reconhecimento realizado em juízo e pela prova oral produzida.

A vítima Andrea Cristina de Souza reconheceu o réu apresentado em Juízo como autor do delito. Disse que estava em um ponto de ônibus, na Raposo Tavares, quando um rapaz parou em sua frente, com uma faca. Pediu que a vítima passasse o celular, o que ela fez, e na sequência o roubador entrou em um veículo. A vítima conseguiu anotar a placa, que passou para a polícia, juntamente com as características do indivíduo. Cerca de 40 minutos depois foi informada da localização do roubador e do celular, dentro da casa dele, em cima da geladeira. Então foi para a delegacia, onde fez o reconhecimento em sala própria. O réu não foi apresentado ao lado de outros indivíduos no momento do reconhecimento. O celular foi encontrado sem o chip, mas em perfeitas condições. O réu trazia uma faca grande, similar a de churrasco, cuja ponta foi encostada em sua barriga. Na delegacia o réu estava com uma roupa diferente. A vítima ficou assustada no momento do roubo. O carro no qual o réu entrou estava a uma distância de cerca de cinco passos do local da abordagem. Avistou com perfeição a cor do carro e o emplacamento.

A testemunha Felipe Ricardo Salgado, policial militar, disse que recebeu via COPOM a notícia de roubo a transeunte, com indicação do emplacamento do veículo utilizado e endereço. Foi até o local e avistou o réu na portão. Ele franqueou a entrada na residência, e sobre a geladeira foi encontrado um aparelho celular. O réu negou saber a procedência do celular, disse que não era dele. Não conhecia o réu anteriormente.

A testemunha Raynner Diego de Oliveira, policial militar, corroborou o relato do colega de farda, inclusive quanto à localização do aparelho celular. O réu negou que o celular fosse dele. Salvo engano, o réu disse que não morava sozinho. Vistoriaram o veículo e não localizaram a faca utilizada no crime. Não conhecia o réu anteriormente. No momento da abordagem o réu estava sozinho na casa, logo na sequência chegaram uma mulher e uma criança. Não se aprofundaram na busca no interior da residência, pois já haviam encontrado o aparelho celular subtraído. Em sede policial o réu optou por permanecer em silêncio (fl.10).

Em juízo, o réu negou a prática delitiva. Disse que recebera uma herança de seu pai, no final do ano, mesma ocasião em que saiu do sistema prisional. Decidiu comprar um carro, então passou a ser abordado reiteradamente por policiais, os quais questionavam a procedência do carro. No dia dos fatos, pela manhã, havia

acabado de deixar a mãe no trabalho, mas ao retornar, uma viatura chegou e perguntou sobre o carro, bem como sobre o "BO" daquele dia. Franqueou a entrada dos policiais na residência, eles reviraram a casa inteira, inclusive rasgando colchões. Nada de ilícito foi encontrado, mas os policiais exigiram R\$ 30.000,00 para o liberarem, o que o réu negou. Foi levado para o 89.º DP para averiguação, mas não foi submetido a reconhecimento e nem a audiência de custódia. Não foi encontrado qualquer celular na sua casa. Não foi levado para sala de reconhecimento. Os policiais que prestaram depoimento hoje já haviam feitas diversas outras abordagens ao réu. Não sabe explicar porque a vítima o reconheceu. Já foi condenado por 3 roubos, salvo engano. Estudou até o primeiro colegial. Estava trabalhando em uma gráfica e montando um salão de cabeleireiro com a sua esposa.

Como visto, apesar da insurgência da Defesa, a condenação é de rigor, pois a fantasiosa versão do réu encontra-se isolada no contexto probatório.

Narram os autos que a vítima Andrea estava no ponto de ônibus quando foi abordada pelo acusado, que, apontando-lhe uma faca, exigiu a entrega do celular, fugindo em seguida.

A ofendida viu que o réu entrou em um carro cinza claro e memorizou as placas do veículo. Em seguida, informou à polícia militar através do 190. Em pesquisa as placas dos veículos os policiais localizaram a casa de Reginaldo, que estava no portão e franqueou a entrada. O celular da vítima foi localizado e o réu não soube informar a origem dele.

Ressalta-se que, tanto na fase policial (fl.19) quanto em juízo a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo o autor do crime. Assim, é certo que a firmeza das declarações da vítima afasta quaisquer máculas suscitadas pela defesa.

Como é cediço, a palavra da vítima não deve ser desqualificada, mormente em se tratando de crime patrimonial no qual não se comprovou qualquer animosidade que desautorizasse o teor das declarações.

Nesse sentido: Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu.” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel. Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186), “Em sede de roubo, é possível que a condenação do agente se escore nas palavras da vítima, quando o seu depoimento na polícia e em juízo for harmônico e coerente, não havendo qualquer motivo para que mentisse, incriminando pessoa até então desconhecida.” (RJTACRIM 37/276) e “Em se tratando de crime de roubo, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito.” (RJTACRIM 36/335).

Ademais, não há prova de que tenha sido a vontade da ofendida influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos nas fases policial e judicial, que se apresentaram em conformidade com os demais elementos de convicção.

De outro lado, nada há a desqualificar ou macular com imparcialidade a narrativa dos policiais.

É certo que os depoimentos dos policiais não merecem reparos se acompanhados de outros elementos de prova, quando prestados em uníssono, com coerência e plena segurança, sendo esta a hipótese dos autos. Este o entendimento dominante nos Tribunais, confira-se: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos (...) 5. Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC 211203/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 03.11.2015).

A despeito do alegado pelo réu, não haveria quaisquer motivos para que os policiais acusassem falsamente o réu, sendo inverossímil o argumento de perseguição e extorsão por parte deles, tão somente por ter adquirido um automóvel. Como bem

apontado pelo Ministério Público, ainda que houvesse um conluio entre os policiais para prejudicar o réu, a vítima teria que estar envolvida também, não havendo o menor indício de tal ocorrência.

Assim, tendo sido a res apreendida na residência do acusado pelos policiais militares, pouco tempo depois do roubo, sem que este apresentasse qualquer justificativa plausível para tanto, e tendo a vítima reconhecido o réu com segurança em sede policial e em Juízo, a autoria resta indubitável.

Por fim, o crime restou majorado pelo emprego de arma branca. De se esclarecer que a apreensão da arma é desnecessária, pois o que importa é saber se houve o emprego deste meio para causar maior intimidação da vítima, sendo a prova oral suficiente para tanto.

A questão é pacífica nos Tribunais.

Neste sentido: "Roubo qualificado pelo emprego de faca Conjunto probatório que comprova autoria e materialidade - Absolvição Não ocorrência - Desclassificação para forma tentada -Inadmissibilidade. Qualificadora - Afastamento Impossibilidade. Comprovação pelas palavras da vítima - Arma branca não apreendida e nem periciada - Desnecessidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal, pois o réu ostenta maus antecedentes - Redução - Possibilidade - Acréscimo em 1/6. Pena Reincidência - Compensação da agravante com a atenuante da confissão espontânea -Admissibilidade. Regime inicial fechado - Alteração para semiaberto - Não cabimento - Apelação do réu provida parcialmente." (Apelação Criminal nº 0072636-62.2010.8.26.0050, E. TJ/SP, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. em 5 de março de 2013, rel. Des. Pedro Menin) "ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma de fogo - Ausência de apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância - Qualificadora evidenciada pela comprovação da utilização de arma para a perpetração do delito, em face da prova oral colhida e não impugnada (TJSP)" (RT 878/600). "ROUBO QUALIFICADO Concurso de agentes Emprego de arma Sentença condenatória Insurgência Afastamento da qualificadora do emprego de arma Inadmissibilidade Hipótese em que a não apreensão da arma empregada pelo agente na prática do roubo, não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial Recurso não provido" (Apelação Criminal n. 993.08.019984-1 São Paulo 5ª Câmara de Direito Criminal Relator: Marcos Zanuzzi 26.06.08 V.U. Voto nº 16.272).

E ainda: PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Inteligência: art. 563 do Código de Processo Penal, art. 570 do Código de Processo Penal, art. 5º, LVII da Constituição da República. Em sede do delito de roubo, a palavra da vítima é suficiente para ensejar o reconhecimento das qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes, vez que possui grande valor probante por não conter ressaibo de vingança, a não ser o desejo de recuperar os seus pertences subtraídos, concretizando a verdadeira justiça. (Apelação nº 834.305/6, julgado em 09/11/1.993, 3ª Câmara, Relator: - Thyrso Silva, RJDTACRIM 20/149).

Assim, diante do firme conjunto probatório amalhado aos autos, e afastadas as teses defensivas, imperiosa a condenação do réu pelo delito descrito no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado, devendo-se considerar merecer maior censurabilidade a conduta daquele que demonstrou absoluto descaso com as regras de convívio social. E aqui sequer há se considerar a configuração de bis in idem, pois uma das condenações servirá à prova da reincidência, enquanto a outra (processo nº 0001156-89.2017.8.26.0628 -fls. 42) configura antecedentes criminais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal. Assim, por tais razões, justifica-se a elevação da pena-base em 1/6, ora fixada em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente contudo a agravante da reincidência específica (processo nº 0000199-18.2013.8.26.0050 - fls. 38), razão pela qual aumento a pena em 1/6 totalizando 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Presente a causas de aumento do §2º do artigo 157, inciso VII, aumento a pena aplicada em 1/3, resultando em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Nos termos do artigo 33, do Código Penal, a pena privativa de liberdade ora aplicada deverá ser cumprida em regime inicial fechado, pois reincidente o acusado, o que revela que não assimilou a proposta ressocializadora da pena que outrora já lhe foi aplicada.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para, CONDENAR o réu REGINALDO MORENO TOLEDO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso VII do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, cada um deles no mínimo legal.

Ausentes os requisitos legais, diante da reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por outra espécie de pena ou de conceder ao réu o benefício da suspensão condicional da pena.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por estarem satisfeitos os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Respondeu preso à imputação e foi condenado ao cumprimento de pena em regime mais severo, de forma que necessária a manutenção da custódia para que se garanta a aplicação da pena e da lei penal. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o necessário ao cumprimento das penas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA